

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 721/2533

นายระเบียบ มั่งคอง

โจทก์

นายจำลอง เงินช้าง กับพวก

จำเลย

นายระเบียบ มั่งคอง โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 137) โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสามรื้อรั้วไม้ไผ่ที่ล้อมรอบบริเวณบ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 3 ตำบลนางลือ อำเภอมืองจังหวัดชัยนาท หากจำเลยทั้งสามไม่ยอมรื้อโจทก์ขอเป็นผู้รื้อถอนเองห้ามจำเลยทั้งสามเข้ามาเกี่ยวข้องในที่ดินดังกล่าวต่อไป และให้พิพากษาว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของโจทก์ จำเลยทั้งสามยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์และบริวารรื้อเรือนของโจทก์ออกไปจากที่พิพาทและทำที่ดินที่พิพาทให้อยู่ในสภาพเดิมห้ามโจทก์และบริวารเข้ามายุ่งเกี่ยวในที่พิพาทต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 112,111)

โจทก์ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยห้ามโจทก์ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท (อันดับ 100)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับในระหว่างฎีกา โดยมีเงื่อนไขว่า ห้าม
โจทก์ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทหากโจทก์ปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใดก็ไม่
อนุญาต และให้จำเลย บังคับคดีได้ทันที

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับในระหว่างฎีกา โดยมีเงื่อนไขว่า ห้าม
โจทก์ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทหากโจทก์ปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใดก็ไม่
อนุญาต และให้จำเลย บังคับคดีได้ทันที

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ